

2. 압류재산 공매공고 내용 등기 불철저

- 「국세징수법」 제67조의2(공매공고에 대한 등기 또는 등록의 촉탁) 및 「압류재산 매각업무 요강」 제34조(공매공고에 대한 등기 또는 등록의 촉탁)에 따르면 공매공고를 한 압류재산이 등기를 필요로 하는 경우에는 공매공고를 한 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입할 수 있도록 관계 관서에 촉탁하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 공매공고 등기일은 소액임차인의 우선변제 대항요건 충족 여부 및 배분요구 종기까지 배분요구가 필요한 채권자를 구분하는 기준일이 되므로
 - 업무수행부점은 제3자가 공매 진행 사실을 인지할 수 있도록 공매공고 내용을 적기에 등기할 필요가 있음
- 그런데, 감사대상 기간(2016. 10. 1. ~ 2017. 9. 30.) 동안 충북지역 본부에서 실시한 압류재산 공매공고 내용 등기 실태를 점검한 결과
 - 체납자 000 소유 압류재산(영등포세무서 XXXX-XXXXXX-XXX)을 매각하면서 최초공고일 2017. 6. 7.부터 85일이 경과한 2017. 8. 31. 에서야 공고등기를 하는 등
 - [별표 1]과 같이 총 63건에 대하여 공매공고일로부터 짧게는 8일, 길게는 85일 지나서 공매공고 등기를 한 사실이 있음

< 조치할 사항 >

- ◇ 충북지역본부장은 공고등기 전자촉탁제도 등을 활용하여 제3자가 압류재산 공매진행 사실을 인지할 수 있도록 압류재산 공매공고 등기 업무를 철저히 하고 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바람. (주의)

[별표 1] 압류재산 공고등기 지연 명세

(단위 : 원, 일)

순번	위임관서	관리번호	체납자	체납액	공고일자 (A)	공고 등기일자(B)	지연일수 (B-A)
----	------	------	-----	-----	-------------	---------------	---------------

“ 기재 생략 ”